SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3425934 - SC (2026/0406170-0)

Número Único: 5000115-45.2025.8.24.0541 – TJSC

RELATOR	**:**	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
AGRAVANTE	:	RODRIGO SANTANA GOMES
ADVOGADO	:	JOÃO PEDRO DE LIMA BUENO - DEFENSOR DATIVO - SC052772
AGRAVANTE	:	WILLIAN FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO	:	JOÃO PEDRO DE LIMA BUENO - DEFENSOR DATIVO - SC052772
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. VÍTIMA AGREDIDA COM SOCOS E CHUTES POR DOIS RÉUS NA CASA DA NAMORADA DE UM DELES. FRATURAS NO BRAÇO E NA COSTELA COM INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 DIAS. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU REFORMADA EM APELAÇÃO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REEXAME DE PROVAS VEDADO PELA SÚMULA N. 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. CONDENAÇÃO APOIADA EM LAUDO PERICIAL E EM ELEMENTOS COLHIDOS SOB O CONTRADITÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL SEM COTEJO ANALÍTICO E COM PARADIGMA PROFERIDO EM *HABEAS CORPUS*. PENA-BASE CALCULADA SOBRE MÍNIMO DE 2 ANOS NÃO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 129, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. ERRO MATERIAL EVIDENTE. DESPROVIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Agravos em recurso especial interpostos pelos réus RODRIGO e WILLIAN contra decisão que inadmitiu o recurso especial, interposto em petição conjunta, pela Súmula n. 7/STJ e à míngua de cotejo analítico. A sentença absolveu ambos da imputação de lesão corporal grave por insuficiência de provas. O Tribunal de origem deu provimento à apelação do Ministério Público e condenou cada um à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, pelas agressões com socos e chutes

Documento eletrônico VDA61690219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:17:02
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2026. Código de Controle do Documento: 43825b72-5ad9-4077-81ea-2bf8e31d8809

que causaram à vítima fraturas no braço e na costela, com incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o pedido de restabelecimento da absolvição dispensa o reexame de provas; (ii) a condenação se apoiou exclusivamente em elementos do inquérito, em violação do art. 155 do CPP; e (iii) o dissídio jurisprudencial foi demonstrado.

III. Razões de decidir

3. Os agravos impugnaram especificamente os fundamentos da decisão de inadmissão e devem ser conhecidos.

4. O acórdão recorrido afastou as contradições apontadas na sentença. Apoiou-se no relato da vítima corroborado pelo laudo pericial e desacreditou a versão de legítima defesa pela ausência de lesões nos réus. Rever essa conclusão para restabelecer a absolvição exige reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7/STJ.

5. O dissídio jurisprudencial não se demonstra pela mera transcrição de ementa, sem cotejo analítico, nem por paradigma proferido em *habeas corpus*.

6. Não há violação do art. 155 do CPP. A condenação apoiou-se em laudo pericial e em prova produzida em juízo, inclusive nos interrogatórios em que os réus admitiram ter participado da refrega. A narrativa do boletim de ocorrência foi tida por dissociada da realidade e não fundamentou a condenação.

7. Há erro material na dosimetria. O Tribunal de origem tomou 2 (dois) anos como mínimo legal, mas o art. 129, § 1º, do CP comina reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos. Refeito o cálculo com os critérios do próprio acórdão, a pena de cada réu fica em 1 (um) ano de reclusão. A prescrição não se consumou.

IV. Dispositivo

8. Agravos conhecidos para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. Ordem concedida de ofício para redimensionar a pena de cada agravante para 1 (um) ano de reclusão.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar lhe provimento, no entanto conceder a ordem de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.

Brasília, 10 de novembro de 2026.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Documento eletrônico VDA61690219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:17:02
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2026. Código de Controle do Documento: 43825b72-5ad9-4077-81ea-2bf8e31d8809

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3425934 - SC (2026/0406170-0)

RELATOR	**:**	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
AGRAVANTE	:	RODRIGO SANTANA GOMES
ADVOGADO	:	JOÃO PEDRO DE LIMA BUENO - DEFENSOR DATIVO - SC052772
AGRAVANTE	:	WILLIAN FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO	:	JOÃO PEDRO DE LIMA BUENO - DEFENSOR DATIVO - SC052772
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. VÍTIMA AGREDIDA COM SOCOS E CHUTES POR DOIS RÉUS NA CASA DA NAMORADA DE UM DELES. FRATURAS NO BRAÇO E NA COSTELA COM INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 DIAS. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU REFORMADA EM APELAÇÃO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REEXAME DE PROVAS VEDADO PELA SÚMULA N. 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. CONDENAÇÃO APOIADA EM LAUDO PERICIAL E EM ELEMENTOS COLHIDOS SOB O CONTRADITÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL SEM COTEJO ANALÍTICO E COM PARADIGMA PROFERIDO EM *HABEAS CORPUS*. PENA-BASE CALCULADA SOBRE MÍNIMO DE 2 ANOS NÃO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 129, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. ERRO MATERIAL EVIDENTE. DESPROVIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Agravos em recurso especial interpostos pelos réus RODRIGO e WILLIAN contra decisão que inadmitiu o recurso especial, interposto em petição conjunta, pela Súmula n. 7/STJ e à míngua de cotejo analítico. A sentença absolveu ambos da imputação de lesão corporal grave por insuficiência de provas. O Tribunal de origem deu provimento à apelação do Ministério Público e condenou cada um à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, pelas agressões com socos e chutes que causaram à vítima fraturas no braço e na costela, com incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

II. Questão em discussão

Documento eletrônico VDA61690945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:53
Código de Controle do Documento: daac9e9e-dc3f-4e11-9871-4e78fb874f76

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o pedido de restabelecimento da absolvição dispensa o reexame de provas; (ii) a condenação se apoiou exclusivamente em elementos do inquérito, em violação do art. 155 do CPP; e (iii) o dissídio jurisprudencial foi demonstrado.
III. Razões de decidir
3. Os agravos impugnaram especificamente os fundamentos da decisão de inadmissão e devem ser conhecidos.
4. O acórdão recorrido afastou as contradições apontadas na sentença. Apoiou-se no relato da vítima corroborado pelo laudo pericial e desacreditou a versão de legítima defesa pela ausência de lesões nos réus. Rever essa conclusão para restabelecer a absolvição exige reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7/STJ.
5. O dissídio jurisprudencial não se demonstra pela mera transcrição de ementa, sem cotejo analítico, nem por paradigma proferido em *habeas corpus*.
6. Não há violação do art. 155 do CPP. A condenação apoiou-se em laudo pericial e em prova produzida em juízo, inclusive nos interrogatórios em que os réus admitiram ter participado da refrega. A narrativa do boletim de ocorrência foi tida por dissociada da realidade e não fundamentou a condenação.
7. Há erro material na dosimetria. O Tribunal de origem tomou 2 (dois) anos como mínimo legal, mas o art. 129, § 1º, do CP comina reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos. Refeito o cálculo com os critérios do próprio acórdão, a pena de cada réu fica em 1 (um) ano de reclusão. A prescrição não se consumou.
IV. Dispositivo
8. Agravos conhecidos para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. Ordem concedida de ofício para redimensionar a pena de cada agravante para 1 (um) ano de reclusão.

RELATÓRIO

Trata-se de agravos em recurso especial interpostos por RODRIGO SANTANA GOMES (e-STJ fls. 327/333) e WILLIAN FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS (e-STJ fls. 335/341), assistidos por defensor dativo, contra decisão do 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que não admitiu o recurso especial, interposto em petição conjunta e fundado no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal (e-STJ fls. 233/234).

Consta dos autos que o juízo da Vara Criminal da Comarca de Porto União/SC absolveu RODRIGO e WILLIAN da imputação do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, I, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (e-STJ fls. 143/151). Segundo a denúncia, em 3/12/2023, numa residência do Município de Porto União/SC, os acusados teriam agredido a vítima com socos e chutes, causando-lhe fratura da extremidade distal do rádio, luxação do cotovelo e fratura de costela, com incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias (e-STJ fl. 4).

Documento eletrônico VDA61690945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:53
Código de Controle do Documento: daac9e9e-dc3f-4e11-9871-4e78fb874f76

O Tribunal de origem deu provimento à apelação do Ministério Público do Estado de Santa Catarina para condenar cada um dos réus à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime do art. 129, § 1º, I, do Código Penal, concedida a RODRIGO a suspensão condicional da pena, na modalidade do art. 78, § 2º, do mesmo Código (e-STJ fls. 209/215).

No recurso especial (e-STJ fls. 218/229), a defesa alega, em síntese, violação: **(i)** do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, porque a vítima teria apresentado versões contraditórias, a informante Priscila de Oliveira teria confirmado em juízo a versão defensiva e o laudo pericial não comprovaria a autoria nem a dinâmica das agressões, de modo que a dúvida imporia a absolvição; e **(ii)** do art. 155 do Código de Processo Penal, também pela alínea "c" do permissivo constitucional, com a transcrição da ementa do HC n. 823.145/RJ, porque a condenação se apoiaria em elementos inquisitoriais não confirmados em juízo, como o boletim de ocorrência e o relato prestado aos policiais militares no hospital. Requer o restabelecimento da sentença absolutória.

O 2º Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso pela Súmula n. 7/STJ, quanto às duas controvérsias, e à míngua de cotejo analítico, quanto à divergência jurisprudencial (e-STJ fls. 233/234).

Nos agravos, de idêntico teor, a defesa sustenta que o recurso especial busca a revaloração jurídica de premissas fixadas no próprio acórdão, e não o reexame de provas, que a violação dos arts. 155 e 386, VII, do Código de Processo Penal foi deduzida de forma autônoma pela alínea "a" e que o dissídio foi suficientemente demonstrado. Pede o restabelecimento da sentença absolutória e o arbitramento de honorários ao defensor dativo (e-STJ fls. 328/333 e 336/341).

O Ministério Público Federal manifestou-se *"pelo desprovimento dos agravos em recurso especial"* (e-STJ fls. 366/372).

É o relatório.

VOTO

Os agravos impugnam especificamente os dois fundamentos da decisão de inadmissão, a Súmula n. 7/STJ e a ausência de cotejo analítico (e-STJ fls. 328/333 e 336/341). Conheço, pois, dos agravos e passo ao exame do recurso especial.

Da admissibilidade do recurso especial

Da alegada violação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal

Documento eletrônico VDA61690945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:53
Código de Controle do Documento: daac9e9e-dc3f-4e11-9871-4e78fb874f76

O Tribunal de origem reformou a sentença depois de examinar a prova oral e pericial. Assentou que a refrega e a participação dos dois réus foram confirmadas por todos os presentes (e-STJ fl. 212). Explicou a versão inicial do boletim de ocorrência pela desorientação da vítima, ferida na cabeça, e a suposta subtração do celular pela troca involuntária de aparelhos (e-STJ fl. 212).

Concluiu, ainda, que o relato da vítima foi respaldado pelo laudo pericial e que a ausência de lesões nos réus desacreditava as versões de agressões recíprocas e de legítima defesa (e-STJ fl. 213). Reputou comprometida a credibilidade da nova versão de Priscila de Oliveira em juízo, *"seja porque frontalmente dissonante do que havia dito a Informante aos Policiais, seja porque ela mantinha relacionamento afetivo com o Apelado Willian Fernando Ribeiro dos Santos"* (e-STJ fl. 213).

A dúvida que a defesa extrai das versões da vítima não é, portanto, premissa do acórdão, mas conclusão oposta à que ele alcançou. Como bem registrado na decisão agravada, rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, lastreado nas provas produzidas e nas premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido, com o objetivo de modificar o julgado e acolher o pleito recursal, exigiria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência sabidamente vedada em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.

Tampouco se configura a alegada revaloração da prova, que pressupõe fatos incontroversos a que se pretende dar solução jurídica diversa. A Quinta Turma desta Corte Superior reafirmou que *"o reexame de provas é vedado em recurso especial, admitindo-se apenas a revaloração jurídica de fatos incontroversos (Súmula 7/STJ)"* (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.160.076/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025).

Da alegada divergência jurisprudencial

Pela alínea "c" do permissivo constitucional, o recurso especial limitou-se a transcrever a ementa do HC n. 823.145/RJ (e-STJ fl. 227), sem demonstrar a similitude fática nem confrontar os fundamentos dos julgados. O Superior Tribunal de Justiça entende que *"a mera transcrição de ementas não permite o conhecimento do recurso especial pela alínea 'c' do permissivo constitucional, pois não foi demonstrada, de forma analítica, a identidade fática e a divergência entre o acórdão impugnado e os julgados indicados como paradigma"* (AgRg no REsp n. 2.034.784/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025).

Além disso, o único paradigma indicado foi proferido em *habeas corpus*, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento do recurso pela divergência. Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA61690945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:53
Código de Controle do Documento: daac9e9e-dc3f-4e11-9871-4e78fb874f76

> *"Acórdãos proferidos em habeas corpus, mandado de segurança e recurso ordinário em habeas corpus não constituem paradigmas idôneos para comprovação de dissídio jurisprudencial na via do recurso especial, em razão da natureza cognitiva e recursal diversa, o que inviabiliza, de plano, o conhecimento do recurso pela alínea 'c' do art. 105, III, da Constituição, independentemente do tema de fundo debatido."*
>
> *(AgRg no REsp n. 2.231.402/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/5/2026, DJEN de 10/6/2026.)*

Da alegada violação do art. 155 do Código de Processo Penal

Quanto ao art. 155 do Código de Processo Penal, deduzido de forma autônoma pela alínea "a", a tese comporta exame à luz das premissas do próprio acórdão, mas não prospera. O dispositivo veda a condenação fundada exclusivamente nos elementos informativos da investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

A condenação não se apoiou apenas no inquérito. O acórdão invocou o laudo pericial, que atestou as fraturas e a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias (e-STJ fls. 211 e 213), e a confirmação, por todos os presentes, de que os dois réus participaram da refrega (e-STJ fl. 212). Ambos admitiram nos interrogatórios judiciais ter participado do confronto e contribuído para as lesões, a ponto de receberem a atenuante da confissão espontânea (e-STJ fls. 212/214). A vítima, ouvida em juízo, afirmou que os dois réus a agrediram com socos e chutes (e-STJ fl. 144).

Quanto ao boletim de ocorrência, em que a defesa concentra a crítica, o acórdão registrou que o início do episódio ali descrito, com suposta abordagem de veículo, *"se mostrou divorciado da realidade"* e não tomou essa narrativa como fundamento da condenação (e-STJ fl. 212). As declarações prestadas na fase policial apenas reforçaram o que a prova judicial revelou. Como decidiu esta Corte Superior, o juiz *"pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual"* (RHC n. 47.938/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 21/11/2017).

Do pedido de honorários do defensor dativo

O pedido de arbitramento de honorários pela interposição dos agravos foi atendido pelo Tribunal de origem (e-STJ fls. 348/349).

Da concessão da ordem de ofício

Na leitura do acórdão, verifica-se erro material patente na primeira fase da dosimetria. O preceito secundário do art. 129, § 1º, do Código Penal comina reclusão de 1

Documento eletrônico VDA61690945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:53
Código de Controle do Documento: daac9e9e-dc3f-4e11-9871-4e78fb874f76

(um) a 5 (cinco) anos, como a própria sentença transcreveu (e-STJ fl. 144). O Tribunal de origem, porém, tomou 2 (dois) anos como mínimo legal. Fixou a pena-base de WILLIAN em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, *"equivalente ao mínimo legal acrescido de 1/6"* (e-STJ fl. 213), e a de RODRIGO em 2 (dois) anos de reclusão, *"equivalente ao mínimo legal"* (e-STJ fl. 214).

Não se trata de rever a valoração das circunstâncias judiciais, que se mantém, mas de corrigir o ponto de partida do cálculo, fixado em desconformidade com o texto expresso da lei e em prejuízo dos réus. A ilegalidade é patente e autoriza a concessão da ordem de ofício (art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal).

Refaço a dosimetria com os critérios do próprio acórdão. Para WILLIAN, mantido o aumento de 1/6 pelos maus antecedentes (e-STJ fl. 213), a pena-base fica em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão. Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea reconhecida na origem (e-STJ fl. 213) reduz a pena a 1 (um) ano de reclusão, mínimo legal, observada a Súmula n. 231/STJ aplicada pelo acórdão. Sem causas de aumento ou de diminuição, a pena definitiva é de 1 (um) ano de reclusão.

Para RODRIGO, sem circunstâncias judiciais desfavoráveis (e-STJ fl. 214), a pena-base fica no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão. A pena mantém-se nesse patamar na segunda fase, apesar da confissão, pela Súmula n. 231/STJ, e na terceira, à míngua de causas de aumento ou de diminuição. A pena definitiva é de 1 (um) ano de reclusão.

Mantêm-se os demais termos do acórdão: o regime inicial aberto e a negativa de substituição da pena para ambos, a negativa da suspensão condicional da pena para WILLIAN e a suspensão condicional concedida a RODRIGO, pelo período e com as condições fixados na origem (e-STJ fls. 213/214).

A redução da pena não conduz à prescrição. Com a pena de 1 (um) ano, o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos (art. 109, V, do Código Penal), que não transcorreu entre os fatos, ocorridos em 3/12/2023 (e-STJ fl. 4), o recebimento da denúncia, em 12/3/2025 (e-STJ fl. 143), e o acórdão condenatório, de 11/11/2025 (e-STJ fl. 209), nem desde então.

Dispositivo

Ante o exposto, **conheço dos agravos para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, nego-lhe provimento, mas concedo a ordem de ofício** para, corrigido o erro material na dosimetria, redimensionar a pena de cada agravante para 1

Documento eletrônico VDA61690945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:53
Código de Controle do Documento: daac9e9e-dc3f-4e11-9871-4e78fb874f76

(um) ano de reclusão, mantidos o regime inicial aberto e os demais termos do acórdão recorrido.

É como voto.

Documento eletrônico VDA61690945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/11/2026 18:16:53
Código de Controle do Documento: daac9e9e-dc3f-4e11-9871-4e78fb874f76

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2026/0406170-0 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AREsp 3.425.934 / SC**
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 50001154520258240541 50009698520248240052

EM MESA JULGADO: 10/11/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro **REYNALDO SOARES DA FONSECA**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE	:	RODRIGO SANTANA GOMES
AGRAVANTE	:	WILLIAN FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO	:	JOÃO PEDRO DE LIMA BUENO - DEFENSOR DATIVO - SC052772
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Grave

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar lhe provimento, no entanto concedeu a ordem de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.

Documento eletrônico VDA61686369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/11/2026 14:22:26
Código de Controle do Documento: BFD8CCDA-BDF7-4493-B9FC-7C7BC6A91AEA